



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Arip Jaelani als Bejo Bin Dadang.**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 November 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Blok Sawah Rt.001/002 Cigondewah Kidul Kec.
Bandung Kulon Kota Bandung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025.

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum masing-masing bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H. dan Ronaldo Gultom, S.H. dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan Rekan beralamat di Fadjar Raya Estate A3 nomor 37 Cimahi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg, tertanggal 20 Februari 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIP Jaelani Al Bejo Bin Dadang Rismana** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIP Jaelani Al Bejo Bin Dadang Rismana** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Sabuk warna hitam.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Polisi D-2436- IS. No.Rangka MH1JF5124BK498821. No. Mesin JF51E2498643.*Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi CANDRA AGUSTIAN*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELANI AL BEJO BIN DADANG RISMANA, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELANI Als BEJO Bin DADANG RISMANA bersama teman-temannya dari Geng motor WARBLEH (warung ableh) diantaranya Sdr MUFARID ICHSAN SUDRAJAT, Sdr AGIS KURNIA, Sdr IFANK DWI CHANDRA, Sdr RIDHO FAUZAN, Sdr FABIAN DWANA PUTRA (seluruhnya berkas perkara terpisah), NAZRIL ALIAS NAJRIL (DPO), MAN (DPO) dan beberapa teman lainnya dengan mengendarai sepeda motor konvoi dari arah Cijerah menuju Bandung, dimana pada saat itu terdakwa bersama NAJRIL (DPO) di bonceng oleh saksi Sdr. MUFARID ICHSAN SUDRAJAT menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu Silver, sedangkan Sdr AGIS KURNIA FATAH membonceng Sdr. IFANK DWI CHANDRA PUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna putih No. Pol. D-4444-SOY dan Sdr. FABIAN DWANA PUTRA dibonceng oleh Sdr. RIDHO FAUZAN FADIL menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi, kemudian pada saat melewati Jalan Jendral Sudirman Kec.Andir Kota Bandung, terdakwa berteman melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan diatas sepeda motor, yakni Sdr. Korban WIDIANA RAHMA berada dibelakang dibonceng oleh saksi I WAYAN BUDIYASA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam merah sedangkan Sdr. MUHAMAD YOPAN duduk di atas sepeda motor honda beat warna hitam bersama Sdr. AMALIAH OKTILA SARI kemudian terdakwa berhenti dan Sdr. NAJRIL (DPO) turun diikuti oleh terdakwa sedangkan Sdr. IFANK DWI CHANDRA PUTRA dan Sdr. FABIAN DWANA PUTRA turun dari sepeda motor dan langsung memukul bagian pantat MUHAMAD YOPAN dan punggung Sdr. I WAYAN BUDIYASA dengan menggunakan botol bekas minuman sedangkan Sdr. NAJRIL berlari dan langsung memukul Sdr. I WAYAN BUDIYASA sehingga I WAYAN melompat turun dari motor dan berlari, sehingga korban yang berada dibelakang terjatuh lalu terdakwa langsung menghampiri dan menusuk sekuat tenaga menggunakan pisau sangkur dari arah atas ke arah punggung korban Sdr. WIDIANA RAHMA sebanyak 1(satu) kali hingga menembus rongga dada dan organ paru-paru korban sehingga korban mengalami pendarahan lalu terdakwa berteman kembali ke sepeda motor dan lari meninggalkan lokasi sedangkan saksi I Wayan kembali ke lokasi dan mendapati korban WIDIANA sudah tergeletak berlumuran darah lalu korban dibawa kerumah sakit namun dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada mayat korban WIDIANA RAHMA ditemukan luka tusuk pada daerah punggung yang menembus rongga dada memotong iga ke sepuluh dan iga ke sebelas menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi kiri, ujung telinga kanan, ujung ibu jari kaki akibat kekerasan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R / VeR / 219/ Xi/ 2024/Dokpol, tanggal 09 November 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih, Bandung dan didukung dengan keterangan Ahli dr.FAHMI ARIEF HAKIM,Sp.FM yang menerangkan bahwa dapat disimpulkan sebab matinya jenazah WIDIANA RAHMA akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada dan rongga paru serta menimbulkan pendarahan, luka tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk selebar lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang enam koma lima sentimeter dan organ tersebut termasuk organ vital karena organ tersebut termasuk organ yang mempertahankan fungsi pernapasan Adapun fungsi vital lainnya diantaranya Fungsi sirkulasi (organ jantung) dan fungsi sistem saraf (otak).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIP Jaelani Al Bejo Bin Dadang Rismana, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan yang mengakibatkan mati* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD ARIP Jaelani Als Bejo Bin Dadang Rismana bersama teman-temannya dari Geng motor Warbleh (warung ableh) diantaranya Sdr Mufarid Ichsan Sudrajat, Sdr Agis Kurnia, Sdr Ifank Dwi Chandra, Sdr Ridho Fauzan, Sdr Fabian Dwana Putra (seluruhnya berkas perkara terpisah), Nazril Alias Najril (DPO), Man (DPO) dan beberapa teman lainnya dengan mengendarai sepeda motor konvoi dari arah Cijerah menuju Bandung, dimana pada saat itu terdakwa bersama Najril (DPO) di bonceng oleh saksi Sdr. Mufarid Ichsan Sudrajat menggunakan Sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu Silver, sedangkan Sdr Agis Kurnia Fatah membonceng Sdr. Ifank Dwi Chandra Putra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna putih No. Pol. D-4444-SOY dan Sdr. Fabian Dwana Putra dibonceng oleh Sdr. Ridho Fauzan Fadil menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi, kemudian pada saat melewati Jalan Jendral Sudirman Kec.Andir Kota Bandung, terdakwa berteman melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan diatas sepeda motor, yakni Sdr. Korban WIDIANA RAHMA berada dibelakang dibonceng oleh saksi I Wayan BudiYasa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam merah sedangkan Sdr. MUHAMAD YOPAN duduk di atas sepeda motor honda beat warna hitam bersama Sdr. AMALIAH OKTILA SARI kemudian terdakwa berhenti dan Sdr. Najril (DPO) turun diikuti oleh terdakwa sedangkan Sdr. Ifank Dwi Chandra Putra dan Sdr. Fabian Dwana Putra turun dari sepeda motor dan langsung memukul bagian pantat MUHAMAD YOPAN dan punggung Sdr. I Wayan BudiYasa dengan menggunakan botol bekas minuman sedangkan Sdr. Najril berlari dan langsung memukul Sdr. I Wayan BudiYasa sehingga I Wayan melompat turun dari motor dan berlari, sehingga korban yang berada dibelakang terjatuh lalu terdakwa langsung menghampiri dan menusuk sekuat tenaga menggunakan pisau sangkur dari arah atas ke arah punggung korban Sdr.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANA RAHMA sebanyak 1(satu) kali hingga menembus rongga dada dan organ paru-paru korban sehingga korban mengalami pendarahan lalu terdakwa berteman kembali ke sepeda motor dan lari meninggalkan lokasi sedangkan saksi I Wayan kembali ke lokasi dan mendapati korban WIDIANA sudah tergeletak berlumuran darah lalu korban dibawa kerumah sakit namun dinyatakan meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada mayat korban WIDIANA RAHMA ditemukan luka tusuk pada daerah punggung yang menembus rongga dada memotong iga ke sepuluh dan iga ke sebelas menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi kiri, ujung telinga kanan, ujung ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R / VeR / 219/ Xi/ 2024/Dokpol, tanggal 09 November 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih, Bandung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CANDRA AGUSTIAN** bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diberitahu kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung;
 - Bahwa Alm WIDIANA RAHMAN adalah Adik kandung saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di rumah dan saksi dikasih tau dari saudara yang bernama Sdri MITA NOVITA yang katanya Sdr. WIDIANA RAHMAN ditusuk dan dibawa ke RS.Bhayangkara Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa setelah diberitahu saksi langsung pergi mengeceknya ke RS.Bhayangkara Sartika Asih dan setelah tiba di RS.Bhyangkara Sartika Asih saksi diberitahu bahwa adik saksi yang bernama Sdr.WIDIANA RAHMAN sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampain dari dokter bahwa korban meninggal karena tusukan tersebut menembus paru-paru;
 - Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang meminta maaf ataupun memberikan santunan;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
2. Saksi **MOCHAMAD YOPAN** bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir di Jl.Jend Sudirman depan No.560 bersama istri yaitu Sdri.AMALIAH, Sdr. I WAYAN BUDI dan korban WIDIANA RAHMAN;
 - Bahwa awalnya saksi telah selesai bekerja mau membubarkan diri di trotoar depan Ruko berserta istri Sdri.AMALIAH, Sdr.I WAYAN BUDIYASA dan korban WIDIANA RAHMAN lalu tiba-tiba datang sekelompok motor yang tidak diketahui dari arah barat dan berhenti sebagian turun dari sepeda motornya langsung menyerang kami menggunakan botol kaca bekas minuman, kemudian Sdri.AMALIAH langsung lari ke Jl.Dunguscariang menghindari disusul oleh Saksi sambil di pukul dan dikejar oleh sekelompok motor sampai Gg.dusungsucariang, setelah sekelompok motor mengejar saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah barat kemudian sekelompok motor memutar arah kembali ke arah barat dan saksi kembali ke Jl,Jend Sudirman ternyata korban Sdr.WIDIANA RAHMAN sudah tergeletak dan mengeluarkan darah dan berceceran di pinggir jalan, kemudian dari sebrang tempat kejadian ada yang melempar botol kearah tempat kejadian sambil melarikan diri, dan korban Sdr.WIDIANA RAHMAN ditolong oleh pengguna jalan langsung di bawa ke Rumah Sakit untuk;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



- Bahwa saksi tidak lihat penusukan tersebut karena saksi juga dipukul sehingga saksi melarikan diri hanya setelah anggota genk motor terdakwa berteman pergi lalu saksi kembali barulah liat korban sudah berdarah tapi masih hidup dan sempat berbicara;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **I WAYAN BUDIAYASA** bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman-teman termasuk saksi YOPAN dan Korban WIDIANA baru selesai kerja sebagai tukang parkir lalu kami bergegas mau pulang, yang pada pada saat itu saksi yang membonceng korban, namun ketika kami masih diatas motor tiba-tiba datang segerombolan genk motor yaitu terdakwa dan teman-temannya genk motor yang rata-rata anak SMA/SMK kemudian menyerang dan memukul saksi menggunakan botol bekas minuman keras sehingga saksi lompat dari atas motor dan korban lalu saksi tidak lagi melihat kejadian karena saksi lari menyelamatkan diri lalu setelah genk motor tersebut bubar barulah saksi kembali dan mendapati korban WIDIANA lagi duduk bersandar ditrotoar berlumuran darah dibagian punggung lalu tidak lama kemudian korban ditolong warga dan dilarikan kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar kerumah sakit dan setelah itu saksi mendapat kabar korban meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **MUFARID ICHSAN SUDRAJAT Bin YUDI MULYADI** bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman melakukan konvoi sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) berbocengan yang mengatasnamakan dari kelompok motor WARBLEH (warung ableh);
- Bahwa adapun teman-teman saksi tersebut yang dikenal yaitu Sdr NAJRIL, Sdr.EKA, Sdr.HAIDAR, dan terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELANI Als BEJO;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELANI Als BEJO dan NAJRIL dimana saksi dan Sdr.BEJO dibonceng sdr. NAJRIL mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-MAX Warna Abu dan saksi berada depan duduk didashbor motor;
- Bahwa pada saat saksi konvoi menggunakan sepeda motor bersama dengan teman-teman dan melintas di jalan Jendral Sudirman Kec. Andir Kota Bandung tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.NAJRIL berhenti lalu saksi dan Sdr. MUHAMMAD ARIP JAELANI Als BEJO langsung turun kemudian Sdr.BEJO menghampiri korban yang sedang duduk di sepeda motor pinggir jalan dan saksi berdiri di samping motor karena Sdr.NAJRIL turun langsung menghampiri korban dan saksi melihat terdakwa seperti ada gerakan mengayunkan tangan namun karena sudah ramai saksi tidak lihat jelas;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELANI Als BEJO memperlihatkan pisau yang ia pegang ada darah;
- Bahwa saksi lihat memang hanya terdakwa BEJO yang membawa sangkur karena sempat lihat dia mengeluarkan dan pinggangnya;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul dan hanya diam dimotor lalu setelah selesai barulah saksi ikut naik kemotor lagi dan pulang membubarkan diri.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Jend.Sudirman depan No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut terdakwa sedang konvoi sepeda motor bersama dengan teman-teman dari Cijerah menuju Bandung kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan pada saat melewati Jalan Jendral Sudirman Kec. Andir Kota Bandung ada anak- anak sekitar 4 (empat) orang sedang nongkrong di pinggir jalan kemudian seperti ada yang meriaki genk kami sehingga teman-teman genk pada turun melakukan penyerangan terhadap 4 (empat) orang tersebut diantaranya Sdr IFANK, Sdr FABIAN dan yang lainnya saya tidak ingat kemudian ada 2 (dua) orang lelaki dan perempuan kabur dan 2 (dua) orang laki-laki masih dikeroyok oleh teman-teman selanjutnya terdakwa juga langsung turun dari sepeda motor dan langsung kearah keributan dan saya mengambil pisau belati yang terselip dicelana depan dan saya tusukan ke punggung korban tersebut lalu saya langsung pergi ke sepeda motor dan pergi bersama dengan teman-teman;
- Bahwa terdakwa memang sudah membawa pisau tersebut untuk jaga-jag dan tidak ada niat membunuh hanya pada saat kejadian terdakwa spontan gunakan untuk menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi memang terdakwa menusukkan dengan sekuat tenaga sampai tembus ke punggungnya kemudian terdakwa menarik kembali sangkur dan punggung korban dan langsung kembali kemotor lalu pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa genk motor tersebut adalah perkumpulan anak-anak SMA dan terdakwa hanya ikut-ikutan pada malam kejadian itu saja;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan penusukan yaitu terdakwa berdiri sedangkan korban dibawah dengan kondisi terungkup ketanah dan terdakwa dari atas menusukan pisau sangkur ke punggungnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) melainkan sudah cukup dengan pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Dalam warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam.
- 1 (satu) Buah Sabuk warna hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Polisi D-2436- IS. No.Rangka MH1JF5124BK498821. No. Mesin JF51E2498643.

Barang bukti tersebut seluruhnya telah dikenakan penyitaan menurut hukum, diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELENI Als BEJO Bin DADANG RISMANA bersama teman-temannya dari Geng motor WARBLEH (warung ableh) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu Silver konvoi dari arah Cijerah menuju Bandung, kemudian pada saat melewati Jalan Jendral Sudirman Kec.Andir Kota Bandung, terdakwa berteman melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan diatas sepeda motor, yakni Sdr. Korban Alm. WIDIANA RAHMA berada dibelakang dibonceng oleh saksi I WAYAN BUDIYASA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam merah sedangkan saksi MUHAMAD YOPAN duduk di atas sepeda motor honda beat warna hitam bersama Sdri. AMALIAH OKTILA SARI.
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan Sdr. NAJRIL (DPO) turun diikuti oleh terdakwa sedangkan Sdr. IFANK DWI CHANDRA PUTRA dan Sdr. FABIAN DWANA PUTRA turun dari sepeda motor dan langsung memukul bagian pantat saksi MUHAMAD YOPAN dan punggung saksi I WAYAN BUDIYASA dengan menggunakan botol bekas minuman sedangkan Sdr. NAJRIL berlari dan langsung memukul Sdr. I WAYAN BUDIYASA sehingga I WAYAN melompat turun dari motor dan berlari yang mengakibatkan korban yang berada dibelakang terjatuh lalu terdakwa langsung menghampiri dan menusukan sekuat tenaga menggunakan pisau sangkur dari arah atas ke arah punggung korban Sdr. WIDIANA RAHMA sebanyak 1(satu) kali hingga menembus rongga dada dan organ paru-paru korban sehingga korban mengalami pendarahan lalu terdakwa berteman kembali ke sepeda motor dan lari meninggalkan lokasi sedangkan saksi I Wayan kembali ke lokasi dan mendapati korban WIDIANA sudah tergeletak berlumuran darah lalu korban dibawa kerumah sakit namun dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada mayat korban WIDIANA RAHMA ditemukan luka tusuk pada daerah punggung yang menembus rongga dada memotong iga ke sepuluh dan iga ke sebelas menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi kiri, ujung telinga kanan, ujung ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R / VeR / 219/ Xi/ 2024/Dokpol, tanggal 09 November 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih, Bandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang siapa didalam perkara ini yang melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **MUHAMMAD ARIP JAELANI AL BEJO BIN DADANG RISMANA** yang kini hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam bagian awal putusan ini, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pbenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati :

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jln. Jend.Sudirman No.560A Kel.Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, awalnya terdakwa MUHAMMAD ARIP JAELANI Als BEJO Bin DADANG RISMANA bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dari Geng motor WARBLEH (warung ableh) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna Abu Silver konvoi dari arah Cijerah menuju Bandung, dengan posisi pada saat itu NAJRIL (DPO) yang mengendarai motor tersebut dan terdakwa berada dibelakang sedangkan saksi NAJRIL berada didepan dashboard motor bagian depan;
- Bahwa kemudian pada saat melewati Jalan Jendral Sudirman Kec.Andir Kota Bandung, terdakwa berteman melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan diatas sepeda motor, yakni Sdr. Korban Alm. WIDIANA RAHMA berada dibelakang dibonceng oleh saksi I WAYAN BUDIYASA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam merah sedangkan saksi MUHAMAD YOPAN duduk di atas sepeda motor honda beat warna hitam bersama Sdri. AMALIAH OKTILA SARI kemudian teman-teman terdakwa berhenti dan menyerang korban berteman sehingga terdakwa dan Sdr. NAJRIL (DPO) ikut turun sedangkan Sdr. IFANK DWI CHANDRA PUTRA dan Sdr. FABIAN DWANA PUTRA turun dari sepeda motor dan langsung memukul bagian pantat saksi MUHAMAD YOPAN dan punggung saksi I WAYAN BUDIYASA dengan menggunakan botol bekas minuman sedangkan Sdr. NAJRIL berlari dan langsung memukul Sdr. I WAYAN BUDIYASA sehingga I WAYAN melompat turun dari motor dan berlari yang mengakibatkan korban yang berada dibelakang terjatuh lalu terdakwa langsung menghampiri korban yang dalam keadaan tersungkur dan langsung menusukan sekuat tenaga menggunakan pisau sangkur dari arah atas ke arah punggung korban Sdr. WIDIANA RAHMA sebanyak 1(satu) kali hingga menembus rongga dada dan organ paru-paru sehingga korban mengalami pendarahan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



- Bahwa terdakwa berteman kembali ke sepeda motor dan lari meninggalkan lokasi sedangkan saksi I Wayan kembali ke lokasi dan mendapati korban WIDIANA sedang duduk tergeletak bersandar disamping trotoar dan berlumuran darah lalu korban dibawa kerumah sakit namun meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada mayat korban WIDIANA RAHMA ditemukan luka tusuk pada daerah punggung yang menembus rongga dada memotong iga ke sepuluh dan iga ke sebelas menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan pada rongga dada akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi kiri, ujung telinga kanan, ujung ibu jari kaki akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R / VeR / 219/ Xi/ 2024/Dokpol, tanggal 09 November 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih, Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Celana Dalam warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam.
- 1 (satu) Buah Sabuk warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Polisi D-2436- IS. No.Rangka MH1JF5124BK498821. No. Mesin JF51E2498643, yang telah disita dari Candra Agustian, maka dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi Candra Agustian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dan keluarganya belum memiliki itikad baik terhadap keluarga korban untuk sekedar meringankan beban keluarga korban yang telah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIP JAELANI AL BEJO BIN DADANG RISMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIP JAELANI AL BEJO BIN DADANG RISMANA** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun ;-**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Sabuk warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah hitam
No.Polisi D-2436- IS. No.Rangka MH1JF5124BK498821. No. Mesin JF51E2498643.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi CANDRA AGUSTIAN.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H., Muhammad Irfan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2025/PN Bdg